

1501833-42.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... a causa de aumento do crime de furto ter sido praticado durante o repouso noturno, porque o Tema nº 1087 do Superior Tribunal de Justiça, que é vinculante, passou a entender que o furto qualificado é incompatível com o repouso noturno. Portanto, pelas provas colhidas nos autos é de rigor a condenação do réu Marcelo Marcos Cezario, pela prática de tentativa de crime de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501833-42.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2255263/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 27502913 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, GO7146-1/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2255263 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO MARCOS CEZÁRIO

Data da Audiência:

14/12/2022

Em 14 de dezembro de 2022 às 15h00, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório. Ausente o réu Marcelo Marcos Cezário. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presente a vítima Gutemberg do Nascimento de Souza. Presentes as testemunhas comuns Marcelo Belluzzo da Cruz e Willian Soares do Nascimento. A

seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi decidido: "Nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, decreto a revelia do réu Marcelo Marcos Cezário uma vez que foi intimado da presente audiência (fls. 122/125), porém não compareceu e não justificou a sua ausência." A seguir, pelas partes, não houve oposição à decretação da revelia. Na sequência, foram inquiridas a vítima e a testemunha Marcelo, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Willian, o que foi homologado pelo MM, Juiz. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. MARCELO MARCOS CEZARIO, qualificado às fls. 27, foi denunciado como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 18 de setembro 2022, por volta das 23h:45min, na Avenida Barão de Mauá, nº 3245, centro, nesta cidade e comarca de Mauá, mediante destruição de obstáculo, tentou subtrair, para si, o aparelho de telefone celular Motorola MotoG Plus IMEI nº 354119074727298, avaliado em R\$ 300,00 (fls. 14), em prejuízo de Gutemberg do Nascimento de Souza, não se consumando a prática delitiva por circunstâncias alheias à vontade do agente (fls. 82/83). Foi concedido ao acusado o benefício da liberdade provisória, mediante aplicação das medidas cautelares (fls. 57/62). A denúncia foi oferecida (fls. 81) e recebida (fls. 84). O réu foi citado (fls. 91) e apresentou defesa preliminar (fls. 95/101). O recebimento da denúncia foi mantido, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 106/110). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foi inquirida a vítima Gutemberg do Nascimento de Souza (gravação audiovisual) e a testemunha Marcelo Belluzzo da Cruz (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha Willian Soares do Nascimento (termo de audiência) e foi decretada a revelia do interrogatório do réu Marcelo Marcos Cezario (gravação audiovisual). Na fase extrajudicial, foram ouvidas a testemunha Marcelo Belluzzo da Cruz (fls. 5/6) e Willian Soares do Nascimento (fls. 7/8), a vítima Gutemberg do Nascimento de Souza (fls. 9), e por fim, o réu Marcelo Marcos Cezario (fls. 10). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Marcelo, em debates, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, o afastamento da qualificador do rompimento de obstáculo e da causa de aumento de pena do repouso noturno, o regime diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/4). Laudo de exame de corpo de delito (fls. 19/20). Auto de exibição e apreensão (fls. 21/22). Fotos do Objeto (fls. 24/25). Laudo do local dos fatos (fls. 70/75). Folha de antecedentes (fls. 32/45) e certidão (fls. 46/49). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/4), laudo de exame de corpo de delito (fls. 19/20), auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), fotos do objeto (fls. 24/25), laudo do local dos fatos (fls. 70/75) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou

comprovada. Em juízo, a vítima Gutemberg do Nascimento de Souza disse que: a) eu estava no meu carro, em frente de onde eu trabalho, no banco Bradesco; b) era umas 09:45min; c) eu escutei um barulho, sai e ele já havia colocado os meus bens na mochila dele e ele estava em cima do capô para pegar a bateria; d) eu o questionei o qu ele estava fazendo com o meu carro, ele disse que o carro estava pegando fogo e saiu correndo; e) eu avisei a polícia e depois de uns 40 minutos eles o trouxeram e eu o reconheci; f) ele deixou os bens na mochila; g) ele estourou o vidro traseiro (gravação audiovisual e fls. 9). A testemunha Marcelo Belluzzo da Cruz, judicialmente, disse que: a) estávamos em patrulhamento pela Avenida Barão de Mauá, quando um indivíduo nos chamou e disse que um indivíduo havia tentado estourar a rua e apontou um indivíduo que havia corrido; b) nós detivemos o réu e ele disse que apenas estava correndo, mas em conversa entrou em contradição; c) levamos ele até o Distrito Policial; d) na mochila em o furtador abandonou no local do crime, em que estavam os bens da vítima, havia uma documento do réu, acho que uma Carteira de Trabalho do réu; e) a vítima disse que entrou em luta corporal; f) o acusado disse que estava com dor na costela, perguntava a ele o porquê, mas ele não falava nada; g) o policial Willian estava comigo a todo o momento (gravação audiovisual e fls. 5/6). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/4), laudo de exame de corpo de delito (fls. 19/20), auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), fotos do objeto (fls. 24/25) e laudo do local dos fatos (fls. 70/75), como também, pela declaração da da vítima Gutemberg do Nascimento de Souza (gravação audiovisual e fls. 9), pelos depoimentos das testemunhas Marcelo Belluzzo da Cruz (gravação audiovisual e fls. 5/6) e Willian Soares do Nascimento (fls. 7/8), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, foi comprovado que a vítima estacionou o seu veículo GM Kadett, placas BOP7471, na frente do banco Bradesco, onde trabalhava, e o réu estourou o seu vidro traseiro (fls. 70/75) e pegou o aparelho de som DVD, um estetoscópio e a bateria automotiva, que estavam no interior dele, mas a vítima ouviu o barulho, foi até o carro e o confrontou, quando ele disse que a bateria estava queimando e saiu correndo, tendo deixado a bolsa onde as coisas subtraídas estavam. A vítima acionou as testemunhas, que são policiais militares, que detiveram o réu. Na bolsa que o réu deixou ao sair correndo havia um documento em seu nome. Reconheço a qualificadora de o crime de furto ter sido praticado mediante rompimento de obstáculo, pois o réu rompeu o vidro traseiro, conforme prova pericial (fls. 70/75) e oral (gravação audiovisual). Outrossim, reconheço o que o crime foi tentado, pois ele abandonou as coisas subtraídas, não tendo consumado o crime, conforme prova oral produzida (gravação audiovisual). Contudo, não reconheço a causa de aumento do crime de furto ter sido praticado durante o repouso noturno, porque o Tema nº 1087 do Superior Tribunal de Justiça, que é vinculante, passou a entender que o furto qualificado é incompatível com o repouso noturno. Portanto, pelas provas colhidas nos autos é de rigor a condenação do réu Marcelo Marcos Cezario, pela prática de tentativa de crime de furto qualificado, mediante rompimento de obstáculo, previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar à pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (2 anos de reclusão e 10 dias-multa). As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, pois ele possui dois maus antecedentes sendo os dois pelo crime de furto (fls. 36/37, 41/42 e 46/48), razão pela qual aumento a sua pena em 1/3 ($1/6 + 1/6 = 1/3$), sendo 1/6 para cada um de seus dois maus antecedentes, passando para 2 anos e 8 meses de reclusão, e 13 dias-multa (fls. 32/45 e 46/49). Na segunda fase da aplicação da pena, não há atenuantes a serem apreciadas. No entanto, existem três agravantes, pois o réu é reincidente específico por três crime de furto (fls. 36/37, 42/44 e 46/47), motivo pelo qual aumento sua pena em 1/2 ($1/6 + 1/6 + 1/6 = 1/2$), sendo 1/6 para cada um de suas três agravantes, passando a pena para 4 anos de reclusão e 19 dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento a serem apreciadas. No entanto, reduzo a pena em 1/3 em virtude do crime ser tentado, totalizando a pena do réu, em 2 anos e 8 meses de reclusão, e 12 dias-multa. A pena foi reduzida no mínimo legal, porque o réu havia percorrido o inter criminis havia sido percorrido na integralidade

(como já demonstrado acima). Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprovem ter os réus capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 28). O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar de a pena ser inferior a quatro anos, o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis a ele, conforme fundamentado na primeira e segunda fase de aplicação da pena (fls. 32/45 e 46/49), motivo pelo qual não substituo, nem suspendo a sua pena, segundo dispõe o artigo 44, incisos II e III, e 77, caput, e incisos I e II, ambos do Código Penal. III - Dispositivo. Em razão do exposto, CONDENO o réu MARCELO MARCOS CEZARIO (R.G. nº 29.221.855 - filho de Benedita Cezario - fls. 10 e 27), pela prática de tentativa de crime de furto qualificado, mediante rompimento de obstáculo, previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa, sendo de 1/30 avos do salário mínimo o valor de cada dia multa. O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento por estar representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual solto (fls. 57/62). Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) archive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."Pelo Dr. Defensor Público foi dito que manifesta o desejo de recorrer da Sentença proferida. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões . Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. Intime-se o réu desta sentença no endereço de fls. 91/122, porque ele mora naquele endereço. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.